

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1027/2535

นายพงษ์ศักดิ์ เกษมนุกิจกุล

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กรมสรรพากร กับพวก จำเลยทั้งห้า ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า จำเลยทั้งห้ายื่นอุทธรณ์ ปราบฎว่าโจทก์ได้นำเงินภาษีอากรตาม
ประเมินของเจ้าพนักงานไปชำระให้แก่กรมสรรพากร จำเลยครบถ้วนแล้ว จำเลยทั้ง
ห้าไม่ประสงค์จะดำเนินคดี จึงขอ ถอนอุทธรณ์ โปรดอนุญาตและสั่งคืนค่าธรรมเนียม
ชั้นอุทธรณ์ให้แก่ จำเลยทั้งห้าตามระเบียบด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 56)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาเพิกถอนการประเมินตามแบบ ภ.ง.ด.11 แบบ
ค2ก เลขที่ 1348/1/79613 แบบ ภ.ค.80 เลขที่ 1048/3/15207 และเลขที่
1048/3/09208 ลงวันที่ 22 เมษายน 2530 และเพิกถอน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ เลขที่
41/2532/1 เลขที่ 91 ก/2532/1และเลขที่41ข/2532/1 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2531
ของจำเลย

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ (อันดับ 85)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยทั้งห้ายื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีทนายจำเลยเป็นผู้ ลงชื่อในคำร้องซึ่งใบ
แต่งตั้งทนายความระบุให้มีอำนาจถอนฟ้องได้ (อันดับ 42,41)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยทั้งห้าถอนอุทธรณ์ได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยทั้งห้า 3 ใน 4
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยทั้งห้าถอนอุทธรณ์ได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยทั้งห้า 3 ใน 4
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

(สุนพ กิริติยุติ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-มงคล สระภูณ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ